Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 11 – JAV, Vereinbarung, Versammlung · Lösungen**	

Modul 11: Jugend- und Auszubildendenvertretung, Betriebsvereinbarung, Betriebsversammlung

22.04. · 6 Punkte · Lehrbuch S. 33–34 · Arbeitsheft S. 17 · Methode: Schreibwerkstatt

Das kann ich danach

- ☐ Wahl und Aufgaben der Jugend- und Auszubildendenvertretung nennen.
- ☐ erklären, was eine Betriebsvereinbarung ist.
- ☐ die Betriebsversammlung beschreiben.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 10?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Ab welchem Alter darf man den Betriebsrat wählen, ab welchem Alter gewählt werden?

wählen ab 16, gewählt werden ab 18 (und 6 Monate im Betrieb)

2. Nenne ein Beispiel, bei dem der Betriebsrat mitbestimmen darf.

z. B. Beginn und Ende der Arbeitszeit, Urlaubsplan, Zeiterfassung

3. Wer entscheidet, wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat dabei nicht einigen?

die Einigungsstelle

Aufgabe 2 Die Azubi-Wunschliste: Wer kann das regeln?

Schreib drei Dinge auf, die du für die Azubis in deinem Betrieb ändern würdest – je eins pro Karte. Danach ordnet ihr alle Karten an der Tafel: **Gesetz**, **Tarifvertrag**, **Betriebsvereinbarung** oder **Arbeitsvertrag**? Übertrage hier drei Karten aus der Klasse.

Wunsch	Wer regelt das?	Warum?
Mehr Ausbildungsvergütung	Tarifvertrag	Löhne regelt der Tarif; eine Betriebsvereinbarung darf das nicht (Tarifvorrang).
Eine Stunde Lernzeit pro Woche im Betrieb	Betriebsvereinbarung	Berufsbildung im Betrieb – JAV und Betriebsrat können das vereinbaren.
Handy in der Pause erlaubt	Betriebsvereinbarung	Ordnung im Betrieb – Mitbestimmung des Betriebsrats.
Dienstplan steht zwei Wochen vorher fest	Betriebsvereinbarung	Lage der Arbeitszeit – Mitbestimmung.
Mehr Urlaubstage	Tarifvertrag (oder Arbeitsvertrag)	Die Zahl der Urlaubstage steht im Manteltarif oder im eigenen Vertrag.

Weitere Beispiele und die Lösung stehen im Einstiegsmaterial.

Zum Nachlesen: JAV, Betriebsvereinbarung, Betriebsversammlung (Lehrbuch S. 33–34)

Wortspeicher
die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) · jugendliche Arbeitnehmer · die Betriebsvereinbarung · schriftlich · aushängen · der Sozialplan · die Betriebsversammlung · das Kalendervierteljahr · der Tätigkeitsbericht · nicht öffentlich

1. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Die **JAV** vertritt die jugendlichen Arbeitnehmer und die Auszubildenden. Sie arbeitet **mit dem Betriebsrat** zusammen – ohne Betriebsrat gibt es keine JAV.

	Regel
Wann?	Im Betrieb arbeiten mindestens **fünf** Arbeitnehmer, die **unter 18** sind oder **in der Ausbildung** (unter 25) sind – und es gibt einen Betriebsrat.
Wer wählt?	genau dieser Personenkreis: alle unter 18 und alle Azubis unter 25
Wer kann gewählt werden?	alle Arbeitnehmer **unter 25** und alle **Azubis** (auch ältere) – aber keine Betriebsratsmitglieder
Wie lange?	**zwei Jahre.**
Was tut sie?	Sie fördert die Berufsausbildung, achtet darauf, dass Gesetze (z. B. JArbSchG), Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen eingehalten werden, und bringt Anliegen der Jugendlichen in den Betriebsrat.
Welche Rechte?	Sie darf an allen Betriebsratssitzungen teilnehmen und **stimmt mit ab**, wenn es um Jugendliche und Azubis geht. Verhandeln mit dem Chef tut aber der Betriebsrat.

2. Die Betriebsvereinbarung

- Eine **Betriebsvereinbarung** ist ein **Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat**. Sie gilt für alle Beschäftigten des Betriebs.
- Sie wird **schriftlich** abgeschlossen und im Betrieb **ausgehängt** (oder im Intranet veröffentlicht).
- Typische Themen: Arbeitszeit und Pausen, Urlaubsplanung, Handy- und Kleiderordnung, Zeiterfassung, Ablauf der Ausbildung.
- **Nicht erlaubt:** Löhne und andere Bedingungen, die üblicherweise der **Tarifvertrag** regelt (Tarifvorrang, § 77 Abs. 3 BetrVG).
- Ein Sonderfall ist der **Sozialplan**: Er mildert Nachteile bei großen Änderungen, z. B. Abfindungen bei Entlassungen oder Umzugshilfe bei Versetzung.

3. Die Betriebsversammlung

- Versammlung **aller Arbeitnehmer** und des Betriebsrats; sie ist **nicht öffentlich**.
- Der Betriebsrat beruft sie **einmal in jedem Kalendervierteljahr** ein und erstattet einen **Tätigkeitsbericht**.
- Sie findet **während der Arbeitszeit** statt – die Zeit wird bezahlt.
- Die Beschäftigten können Anträge stellen und zu Beschlüssen des Betriebsrats Stellung nehmen.
- Der Arbeitgeber wird **eingeladen** und darf sprechen.

Wer?	**wird gewählt von …**	**für …**
Betriebsrat	allen Arbeitnehmern ab 16	4 Jahre
JAV	Jugendlichen unter 18 und Azubis unter 25	2 Jahre

Aufgabe 3 Geführte Übung: Wer wählt die JAV – und wer kann gewählt werden?

Name	Angaben	wählt mit?	wählbar?
Frau Yilmaz	17 Jahre, Auszubildende zur Verkäuferin	ja	ja
Herr Breuer	20 Jahre, ausgelernter Kaufmann im Einzelhandel	nein	ja
Frau Langer	27 Jahre, angelernte Mitarbeiterin im Versand	nein	nein
Herr Sakowski	26 Jahre, Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel	nein*	ja
Lara	16 Jahre, Auszubildende zur Verkäuferin	ja	ja
Deniz	19 Jahre, Azubi, zugleich Mitglied im Betriebsrat	ja	nein

** Herr Sakowski ist Azubi, aber schon 26 – wahlberechtigt sind nur Azubis unter 25. Wählbar ist er trotzdem, weil er in der Ausbildung ist. Deniz ist als Betriebsratsmitglied nicht wählbar.*

Aufgabe 4 Schreibwerkstatt: Unsere Betriebsvereinbarung

Ihr seid die JAV der Nordstadt-Kauf GmbH. Wählt einen Wunsch aus Aufgabe 2, den eine Betriebsvereinbarung regeln darf, und schreibt sie zu zweit. Nutzt das Gerüst.

Gerüst

Betriebsvereinbarung über … (Thema)
zwischen der Nordstadt-Kauf GmbH, vertreten durch … **und** dem Betriebsrat der Nordstadt-Kauf GmbH
§ 1 Geltungsbereich: Diese Vereinbarung gilt für …
§ 2 Regelung: (1) … (2) …
§ 3 Inkrafttreten: Die Vereinbarung gilt ab … Sie kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Ort, Datum, Unterschriften (Geschäftsführung · Betriebsratsvorsitz)

Betriebsvereinbarung über Lernzeit für Auszubildende zwischen der Nordstadt-Kauf GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, und dem Betriebsrat der Nordstadt-Kauf GmbH.
§ 1 Geltungsbereich: Diese Vereinbarung gilt für alle Auszubildenden der Nordstadt-Kauf GmbH.
§ 2 Regelung: (1) Jede und jeder Auszubildende erhält pro Woche eine Stunde Lernzeit während der Arbeitszeit. (2) Die Lernzeit liegt im Dienstplan fest; dafür steht der Pausenraum zur Verfügung. (3) Vier Wochen vor der Zwischen- und Abschlussprüfung erhöht sich die Lernzeit auf zwei Stunden.
§ 3 Inkrafttreten: Die Vereinbarung gilt ab 1. Mai 2027. Sie kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Bremerhaven, 22.04.2027 · Geschäftsführung · Betriebsratsvorsitz

Bewertung (Teil der 3 EP): Das Thema darf durch eine Betriebsvereinbarung geregelt werden (1), alle Teile des Gerüsts sind da (1), die Regelung ist klar und prüfbar (1).

Aufgabe 5 Freie Übung: Stimmt das?

Nr.	Aussage	Stimmt das? Begründung
1	„Zur Betriebsversammlung dürfen auch Kunden und die Presse kommen.“	Nein – sie ist nicht öffentlich.
2	„Die Betriebsversammlung findet nach Feierabend statt, ohne Bezahlung.“	Nein – sie findet während der Arbeitszeit statt, die Zeit wird bezahlt.
3	„Der Betriebsrat muss viermal im Jahr eine Betriebsversammlung einberufen.“	Ja – einmal in jedem Kalendervierteljahr.
4	„Die JAV kann selbst mit dem Chef eine höhere Ausbildungsvergütung aushandeln.“	Nein – Vergütung regelt der Tarifvertrag; außerdem verhandelt der Betriebsrat, nicht die JAV.
5	„In einer Betriebsvereinbarung darf stehen, dass alle 5 % mehr Lohn bekommen als im Tarif.“	Nein – Löhne gehören in den Tarifvertrag (Tarifvorrang); freiwillige Zulagen im Arbeitsvertrag sind möglich.

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen. Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung Wirtschafts- und Sozialkunde.

Herr Arnold (18) erfährt, dass im Kaufhaus Hansa GmbH erstmals eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt werden soll. Welche Vorteile dürfen Herr Arnold und die anderen Jugendlichen und Auszubildenden davon erwarten?

1. Die JAV kann selbstständig mit der Geschäftsleitung über die Urlaubsansprüche aller Auszubildenden verhandeln.
2. Jugendliche und Auszubildende haben dann Ansprechpartner in ihrem Alter, die ihre Anliegen über den Betriebsrat vertreten.
3. Die JAV-Mitglieder nehmen an allen Betriebsratssitzungen teil und stimmen dort immer in allen Angelegenheiten mit.
4. Die JAV darf den betrieblichen Ausbildungsplan allein ändern.
5. Die Auszubildenden dürfen sich ihren Ausbilder frei aussuchen.

Lösung: ☐ **2**

Zur Wahl der JAV haben sich gemeldet: Frau Aslan, 17 Jahre, Auszubildende zur Verkäuferin · Herr Becker, 21 Jahre, ausgebildeter Verkäufer · Frau Lorenz, 28 Jahre, angelernte Mitarbeiterin im Versand · Herr Sommer, 26 Jahre, Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel. Prüfen Sie, wer sich als Jugend- und Auszubildendenvertreter wählen lassen darf! (§ 61 Abs. 2 BetrVG: Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind. Mitglieder des Betriebsrats können nicht gewählt werden.)

1. Nur Frau Aslan
2. Nur Frau Aslan und Herr Becker
3. Nur Frau Aslan, Herr Becker und Herr Sommer
4. Nur Frau Aslan und Herr Sommer
5. Frau Aslan, Herr Becker, Frau Lorenz und Herr Sommer

Lösung: ☐ **3**

Die Auszubildenden des Kaufhaus Hansa erhalten zu Beginn ihrer Ausbildung eine Info-Mappe mit verschiedenen Unterlagen. Welche Information ist Inhalt einer Betriebsvereinbarung und keine gesetzliche Regelung?

1. Für die JAV sind alle Arbeitnehmer wählbar, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind.
2. Der Urlaub soll Berufsschülern möglichst in den Berufsschulferien gegeben werden.
3. Alle Auszubildenden besuchen in jedem Ausbildungsjahr ein zweitägiges Seminar zur Produktkunde im Haus.
4. Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne Frist gekündigt werden.
5. Die Auszubildenden werden für den Besuch der Berufsschule freigestellt.

Lösung: ☐ **3** – 1: BetrVG, 2: JArbSchG, 4 und 5: BBiG

Im Kaufhaus Hansa GmbH soll eine Betriebsversammlung stattfinden. Prüfen Sie, was dabei zu beachten ist! (§ 43 Abs. 1 BetrVG: Der Betriebsrat hat einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Betriebsversammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten.)

1. Eine Betriebsversammlung darf nur außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden.
2. Mindestens 5 Beschäftigte, die länger als 6 Monate im Betrieb sind, müssen sie beantragen.
3. Alle Beschäftigten müssen der Versammlung zustimmen.
4. Mindestens 5 Beschäftigte müssen die Versammlung befürworten.
5. Der Betriebsrat beruft eine Betriebsversammlung viermal im Jahr ein.

Lösung: ☐ **5**

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 In deinem Betrieb gibt es acht Azubis, aber keinen Betriebsrat. **Erläutere**, warum die Azubis trotzdem keine JAV wählen können, und was sie stattdessen tun können.

7.2 Eine Filiale soll schließen, 20 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. **Entwickle** drei Regelungen für einen Sozialplan und begründe sie.

7.3 Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung: **Vergleiche**, wer sie abschließt, für wen sie gelten und was sie regeln dürfen.

7.1 Die JAV setzt einen Betriebsrat voraus (§ 60 BetrVG). Die Azubis können mit den anderen Beschäftigten eine Betriebsratswahl anstoßen (ab 5 Wahlberechtigten), sich an die Gewerkschaft, die IHK (Ausbildungsberatung) oder die Berufsschule wenden und ihre direkten Rechte nutzen (Modul 12).

7.2 z. B. Abfindung nach Betriebsjahren (Ausgleich für den Verlust), Angebot eines Arbeitsplatzes in einer anderen Filiale mit Fahrtkostenzuschuss, Azubis dürfen ihre Ausbildung in einer anderen Filiale beenden, Härtefallfonds für Ältere und Alleinerziehende.

7.3 Tarifvertrag: Gewerkschaft und Arbeitgeberverband; gilt für die Branche (Tarifgebundene); regelt Löhne, Arbeitszeit, Urlaub. Betriebsvereinbarung: Arbeitgeber und Betriebsrat; gilt für alle im Betrieb; regelt betriebliche Fragen wie Lage der Arbeitszeit, Pausen, Ordnung – Löhne nur, wenn der Tarif es erlaubt.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 3)